

Geszentwurf

der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Übereinkommens über den Schutz der Meeresumwelt
des Ostseegebiets (Helsinki-Übereinkommen)**

A. Problem und Ziel

...

B. Lösung

...

C. Alternativen

...

D. Kosten

...



Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler

An den
Präsidenten des
Bundesrates
Herrn Liam Flüsterbein

Deutscher Bundestag
Leipziger Straße 3-4
11011 Berlin

Berlin, 2. Oktober 2025

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes
den von der Bundesregierung beschlossenen

ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER
DEN SCHUTZ DER MEERESUMWELT DES OSTSEEGBIETS
(HELSINKI-ÜBEREINKOMMEN)

Federführend war das **Bundesministerium des Inneren, Bau und
Heimatschutz** unter dem **Bundesminister Richard Michael Swann**

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages
herbeizuführen.

Gezeichnet

Manuela Dreyer
Die Bundeskanzlerin

Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Der nach Artikel 31 des Übereinkommens über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (BGBl. 1992 II S. 502) am 11. Oktober 2025 vorgeschlagene Änderung des Übereinkommens vom 22. März 1974 über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets wird zugestimmt.

Die Änderung wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht.

Artikel 2

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.
- (2) Der Tag, an dem die Änderung nach Artikel 31 des Übereinkommens vom 22. März 1974 über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

The Ministry of Foreign Affairs, as depositary of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, has the honour to inform the Embassy of the Federal Republic of Germany of a communication from the Embassy of the Federal Republic of Germany to the Ministry of Foreign Affairs dated **11 October 2025**.

The attached communication refers to a joint initiative by the Federal Republic of Germany and the Free State of East Germany to amend the above-mentioned Convention in accordance with Article 31. It is proposed to amend the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area as follows:

Article 23

It is proposed that the following new paragraph be inserted as paragraph 3:

(3) The Free State of East Germany shall have no voting rights. The voting rights of the Federal Republic of Germany shall be transferred to it for the exclusive areas of the Baltic Sea region that fall within its jurisdiction; which the two contracting parties exercise jointly.

Article 19a

It is proposed that the following Article 19a be inserted:

Article 19

Associate membership of the Free State of East Germany

(1) The Free State of East Germany may participate in the decision-making process of the Commission as an associate

Das Außenministerium beehrt sich, als Verwahrer des Übereinkommens über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland über eine Mitteilung der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland an das Außenministerium vom **11. Oktober 2025** zu unterrichten.

Die als Anlage beigefügte Mitteilung bezieht sich auf eine gemeinsame Initiative der Bundesrepublik Deutschland und des Ostdeutschen Freistaates zur Änderung des vorstehend genannten Übereinkommens in Übereinstimmung mit Artikel 31. Es wird vorgeschlagen, das Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets wie folgt zu ändern:

Artikel 23

Es wird vorgeschlagen folgenden neuen Absatz als Absatz 3 einzufügen:

(3) Der Ostdeutsche Freistaat hat kein Stimmrecht. Ihm wird für die ausschließlichen Bereiche des Ostseegebietes, die sich in seiner Zuständigkeit befinden, das Stimmrecht der Bundesrepublik Deutschland übertragen; das die beiden Vertragsparteien gemeinsam ausüben.

Artikel 19a

Es wird vorgeschlagen folgenden Artikel 19a einzufügen:

Artikel 19

Assoziierte Mitgliedschaft des Ostdeutschen Freistaates

(1) Der Ostdeutsche Freistaat kann als assoziiertes Mitglied an der Willensbildung der Kommission

member and take part in the negotiations by submitting its own motions, expert opinions and statements. It shall not have the right to vote.

(2) The Free State of East Germany undertakes to cooperate in the provisions laid down in this Agreement and shall participate in its implementation within the scope of its powers.

(3) Insofar as costs are incurred in the performance of its own tasks, the Free State of East Germany shall bear the financial expenses, unless they would also have been incurred in the course of the Commission's work.

mitwirken und durch eigene Anträge, Gutachten und Stellungnahmen an den Verhandlungen teilnehmen. Ihm steht kein Stimmrecht zu.

(2) Der Ostdeutsche Freistaat verpflichtet sich zur Mitwirkung der in diesem Übereinkommen getroffenen Bestimmungen und wirkt im Rahmen seiner Zuständigkeiten an der Verwirklichung mit.

(3) Soweit bei der Wahrnehmung seiner eigenen Geschäfte Kosten anfallen so trägt der Ostdeutsche Freistaat die finanziellen Aufwendungen, es sei denn, sie wären auch so im Rahmen der Arbeit der Kommission angefallen.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

...

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

...

III. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und den völkerrechtlichen Verträgen vereinbar.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 – ...

...